

הסכם מיוחד להקצאת שטח

שנערך ונחתם ביום 23 לחודש 1 שנה 2011

בין:

ההסתדרות הציונית העולמית באמצעות החטיבה להתיישבות
(להלן - "המיישבת")

מצד אחד

לבין:

032548828 ת"ז ל. א. א. א.
(להלן - "המשתמש")

מצד שני

לבין:

שילה כפר שיתופי חקלאי
להתיישבות קהילתית בע"מ
אגודה שיתופית * 57-002598-1

(להלן - "האגודה" ו/או "הישוב")

מצד שלישי

והמשתמש מעוניין להשתמש לצורך נטיעה בשטח קרקע אשר הוקצה למיישבת, בתחומי היישוב ל. א. א. (להלן - "השטח") והמסומן במפה המצורפת להסכם זה כנספח "א";

והואיל:

ובין המיישבת לבין הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה ושומרון (להלן - "הממונה") נערך הסכם, לפיו נמסר השטח בהרשאה למיישבת לצורך תכנון פיתוח וביסוס היישוב. ההסכם מצורף לחוזה זה ומסומן כנספח "ב";

והואיל:

וההסכם המסומן כנספח "ב" מאפשר למיישבת להקצות למשתמש את המקרקעין לצורך נטיעה בכפוף לכך שהמשתמש יחתום על הסכם זה;

והואיל:

והאגודה (הישוב) נתנה את הסכמתה לביצוע הנטיעה בשטח שבתחומי הישוב;

והואיל:

והמשתמש מכיר באחריותה של המיישבת על השטח ובזכותה להקצות שטח זה, בכפוף להסכמת האגודה, כאמור לעיל. מצורף להסכם זה אישור ועדת הקצאות של המיישבת ומסומן כנספח "ג";

והואיל:

אי לכך הוסכם והותנה כדלקמן:

1. המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

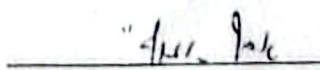
2. המיישבת מקצה את השטח למשתמש לתקופה, החל מיום 1.2.11 ועד ליום .
(להלן - "תקופת הקצאה").

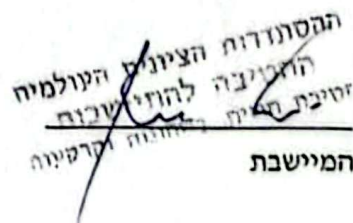
הצדדים יהיו רשאים להאריך את ההקצאה לתקופה נוספת וכל זאת 60 ימים לפני תום תקופת

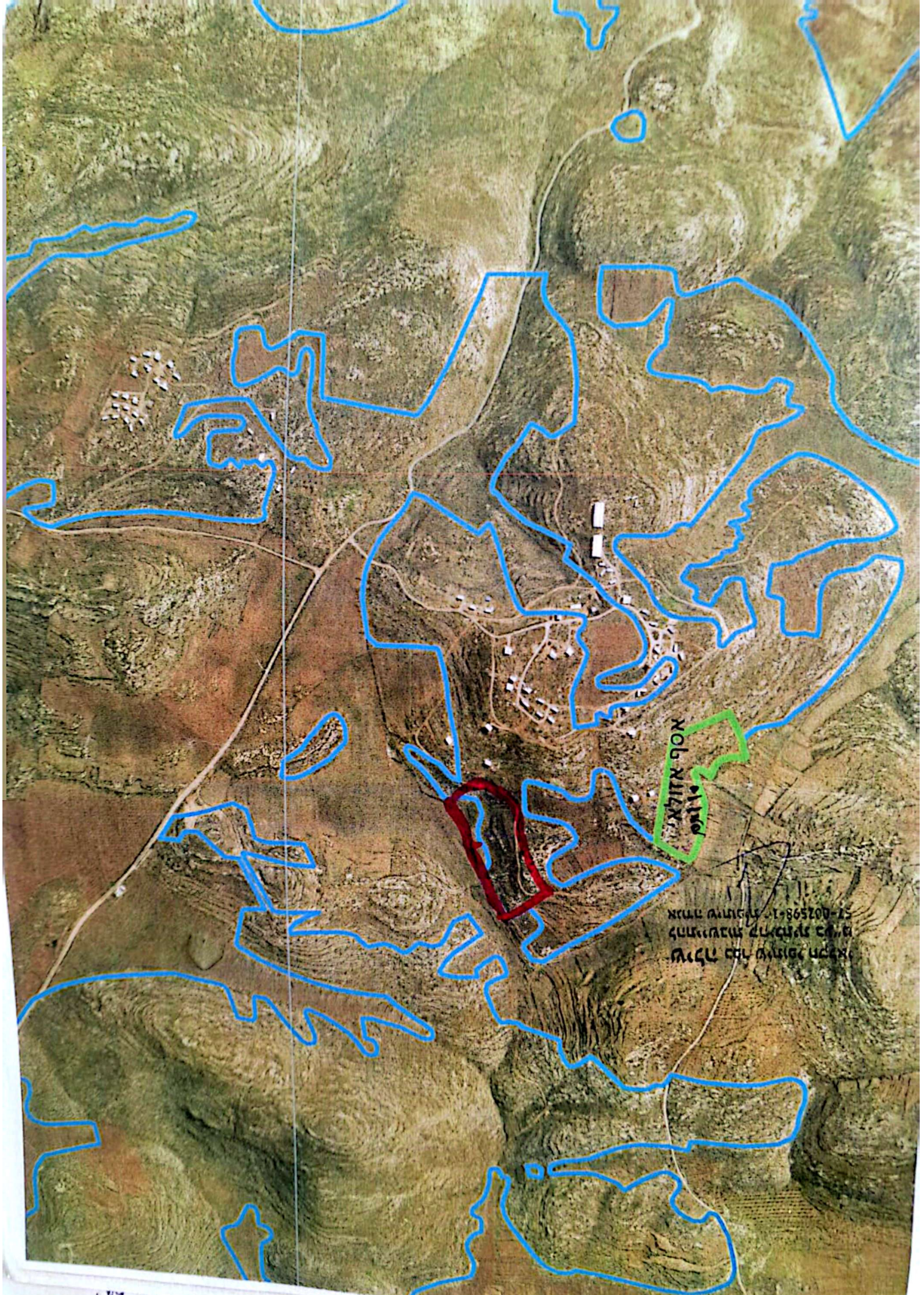
4. מוסכם בזאת, כי כל אחד מהצדדים להסכם זה יוכל להביא את ההסכם לכדי סיום מכל סיבה ומבלי שתחול עליו החובה לנמק את הסיבה, במתן הודעה בכתב לצד האחר 60 ימים מראש (להלן - "תקופת ההודעה המוקדמת").
5. המשתמש מתחייב להשתמש בשטח אך ורק למטרה שהוצהר עליה במבוא להסכם זה.
6. המשתמש מקבל על עצמו את כל חיובי המיישבת, בשינויים המחויבים, כמפורט בנספח "ב" להסכם לרבות שמירה ככל יכולתו על השטח שהוקצה לו.
7. תמורת ההקצאה ישלם המשתמש למיישבת דמי הקצאה סמליים בסך 1 ₪ לשנה.
8. מוצהר ומוסכם, על ידי המשתמש, כי השימוש בקרקע ייעשה על אחריותו הבלעדית. והיה והמיישבת תיתבע, על ידי מאן דהוא, בגין פעולותיו של המשתמש בשטח, אזי ישפה המשתמש את המיישבת ו/או את האגודה (הישוב) בכל סכום שיושת על המיישבת ו/או על האגודה (הישוב), בגין פעולותיו בשטח.
9. המשתמש לא יבצע כל השקעה כספית בשטח ללא רשות המיישבת ובתאום עם האגודה. ככלל, **אסורה כל השקעה הקשורה בשטח, למעט גידור ונטיעה בלבד**. היה והמשתמש ישקיע כסף בפיתוח השטח למטרה שהוצהר עליה במבוא להסכם זה אזי:
 - א. הבאת הסכם זה לכדי סיום, על ידי המיישבת, תוכל להיות רק בנימוק של צרכי הציבור. עם זאת, הגדרת צרכי הציבור נתונה בלעדית בידי המיישבת.
 - ב. המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא בגין השקעותיו בשטח או בגין פינוי מוקדם כאמור בסעיף 10 להלן.
 - ג. המיישבת ו/או האגודה (הישוב) יעשו מאמץ להקצות למשתמש שטח חלופי לצורך השימוש שעשה בשטח. הכול במסגרת יכולותיהם הכספיות והמגבלות החוקיות של המיישבת ו/או האגודה (הישוב) באותו זמן.
10. כל מחלוקת שתהיה בקשר להסכם זה תתברר בבית המשפט לו מוקנה הסמכות המקומית והעניינית לדון בה. הצדדים יוכלו למנות בורר מוסכם מטעמם. הבורר יהיה פטור מסדרי דין ומדיני ראיות.
11. למרות כל האמור לעיל, מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי קיום הסכם זה תלוי בקיום ההסכם שבין המיישבת, בנוגע לשטח, לבין הממונה ובין המיישבת לבין האגודה. במידה וההסכם שבין המיישבת לבין האגודה ו/או ההסכם בין המיישבת והממונה יסתיים מסיבה כלשהי או השטח המוקצה יוקטן, הסכם זה יבוטל באופן מיידי. זאת מבלי שתהיה למי מן הצדדים טענה כלפי הצד השני.

ולראיה באו הצדדים על החתום:


 שילה כמר
 האגודה הקלאית
 להתיישבות קהילתית בע"מ
 אגודה שיתופית • 57-002598-1


 המשתמש


 ההסתדרות הציונית העולמית
 המחוזית להתיישבות
 חסיבת המים
 המיישבת



1-865200-25
SUNSHINE 2000S EDITION
MILK FOR MILKING MACHINE